ДОГОВОР
присоединении об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию

город Москва 01 марта 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Технологии» в лице Генерального директора Ткаченко Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** и физические и юридические лица, именуемыми в дальнейшем «Заказчики», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключается между Исполнителем и юридическим или физическим лицом. Присоединение к настоящему Договору осуществляется путем оплаты счета, выставляемого Исполнителем в адрес Заказчика или путем подписания Заявления о присоединении к настоящему договору и зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в счете, а также подписание Заказчиком, указанного Заявления являются подтверждением и согласием с условиями Договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию помещения и общего имущества, расположенных в Гаражном комплексе, а также обеспечить Заказчика коммунальными услугами.

1.3. Исполнитель обязуется оказывать все услуги в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и города Москвы при соблюдении установленных процедур и получении всех необходимых согласований и разрешений. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

1.4. Заказчик обязуется ежемесячно принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5.В рамках Договора Исполнитель не оказывает Заказчику услуг по хранению и охране Транспортного средства либо иного имущества Заказчика, находящегося в Гаражном комплексе. Заказчик подтверждает, что Договор не является договором хранения, договором оказания охранных услуг и не содержит в себе элементов этих договоров.

1.6. Настоящий договор является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ) и считается заключенным с момента присоединения Заказчика к Договору. При этом составление дополнительных документов, подтверждающих заключение подтверждается заявлением о присоединении к договору.

1.7. Настоящий Договор заключается между Агентом и Принципалом (далее по отдельности и совместно именуемыми соответственно – Сторона, Стороны) не иначе как путем присоединения Принципала к Договору в целом, что означает полное и безоговорочное принятие Принципалом условий Договора. Присоединение к Договору осуществляется путем передачи Принципалом заявления о присоединении к Договору, что является акцептом Принципала условий Договора и согласием с ними.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. С целью заключения Договора Исполнитель предоставляет Заказчику на его электронную почту информацию: Заполненное заявление о присоединении к условиям настоящего Договора по установленной форме Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору); иные документы и информацию по запросу Заказчика.

2.2. Стороны договорились использовать при необходимости факсимильное воспроизведение подписи должностного лица Заказчика с помощью средств механического или иного копирования в целях заключения и/или исполнения настоящего Договора.

2.3. Стороны договорились, что вся деловая переписка между Сторонами, касающаяся выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору, допускается в виде обмена электронными версиями соответствующих документов посредством официальной электронной почты, включая и отправку друг другу. Любая из Сторон вправе требовать предоставления другой Стороной оригинала полученной электронной копии документов.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С НИМИ

3.1. Стоимость комплекса услуг по эксплуатации, техническому и коммунальному обслуживанию за 1 (Одно) помещение (машино-место) устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему

договору, НДС не облагается, при заключении договора заказчиком выплачивается депозит в размере одного ежемесячного платежа. При расторжении, данного договора депозит возвращается арендатору.

3.2.В случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и / или организаций коммунального комплекса Исполнитель вправе изменить стоимость коммунальных платежей соответственно размеру изменения цен (тарифов) на товары (услуги) субъектов естественных монополий и / или организаций коммунального комплекса по согласованию с Заказчиком путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.3. Стоимость услуг по Договору оплачивается Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 20 числа месяца, предшествующего отчетному. При этом платеж за первый месяц действия настоящего Договора Заказчик обязуется внести в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

3.4. Стоимость услуг не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами, через которые Заказчик осуществляет платежи. Оплата комиссионных расходов банков, платежных систем и т.п. относиться на Заказчика.

3.5. Моментом исполнения обязательств по оплате стоимости услуг является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на предоставляемые Услуги.

3.7. Услуги предоставляются Заказчику на условиях 100% предоплаты.

3.8. Стоимость услуг по Договору оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.9. Стоимость услуг не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами, через которые Заказчик осуществляет платежи. Оплата комиссионных расходов банков, платежных систем и т.п. относиться на Заказчика.

3.10. Моментом исполнения обязательств по оплате стоимости услуг является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнять обязательства, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Своевременно производить периодический осмотр, техническое обслуживание Гаражного комплекса, инженерных систем и оборудования.

4.1.3. Своевременно устранять неисправности в работе инженерных систем и оборудования. Вести карты (журналы) учета неисправностей.

4.1.4. Обеспечить круглосуточный пропускной режим в Гаражном комплексе, организовав круглосуточную службу контроля. При этом, количество вахтеров-контроллеров, одновременно находящихся в Гаражном комплексе должно обеспечивать круглосуточный пропускной режим в Гаражный комплекс и контроль за работой инженерных систем и оборудования. Кроме того, осуществлять: контроль въезда и выезда автотранспорта на территорию Гаражного комплекса, контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности в Гаражном комплексе, контроль и упорядочение парковки автотранспорта в Гаражном комплексе и прилегающей к нему территории. Осуществлять беспрепятственный доступ Заказчика к машино-месту/-местам/помещениям, а также допуск на территорию Гаражного комплекса сотрудников правоохранительных органов, представителей городских контролирующих и обслуживающих организаций.

4.1.5. Обеспечивать и соблюдать меры пожарной безопасности, осуществлять взаимодействие с контролирующими органами при проведении проверок.

4.1.6. В случае возникновения в Гаражном комплексе чрезвычайной ситуации, в том числе, которая может повлечь причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу пользователей и собственников машино-мест в Гаражном комплексе, вызвать соответствующие службы и в обязательном порядке документально зафиксировать данное происшествие.

4.1.7. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил.

4.1.8. Обеспечить уборку Гаражного комплекса, в том числе кровли и прилегающей территории в летний и зимний периоды.

3.1.9. Устранить в течение 2-х (двух) недель повреждения Гаражного комплекса, произошедшие в результате протечек, связанных с несвоевременной очисткой кровли.

4.1.10. При необходимости заключить от своего имени Договоры поставки в Гаражный комплекс тепло-, водо-, электроресурсов и коммунальных услуг с прямыми поставщиками – ресурсоснабжающими организациями г. Москвы (далее – «Поставщики»).

4.1.11. Своевременно и в полном объеме оплачивать счета, выставленные ресурсоснабжающими организациями за фактически поставленные ресурсы.

4.1.12. Выполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Привлекать без согласования с Заказчиком для выполнения своих договорных обязательств по эксплуатации и техническому обслуживанию третьих лиц, имеющих необходимую и/или профессиональную подготовку, соответствующую характеру Услуг, разрешения, допуски, лицензии и д.р.

4.2.2. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию правил эксплуатации гаражного комплекса.

4.2.3. Взаимодействовать с органами внутренних дел по вопросам правонарушений на территории Гаражного комплекса при разрешении конфликтных ситуаций, в т.ч. автомобильных аварий с причинением вреда оборудованию.

4.2.4. Давать Заказчику обязательные для исполнения требования при нарушении последним обязательств, предусмотренных пунктом 3.3. Договора.

4.2.5. Исполнитель имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.2. Соблюдать правила пожарной безопасности на территории Гаражного комплекса, правила въезда/выезда на территорию Гаражного комплекса.

4.3.3. Не передавать пропуск третьим лицам без уведомления Исполнителя.

4.3.4. Размещать Транспортное средство на машинно-месте/машинно-местах в соответствии с линиями разметки (иным обозначением). В случае создания Транспортным средством препятствий для движения других транспортных средств в результате неправильной парковки, Транспортное средство может быть перемещено силами Исполнителя и/или уполномоченными лицами Исполнителя (с применением специализированных транспортных средств - эвакуаторов) на свободную территорию в пределах территории Гаражного комплекса.

4.3.5. Соблюдать чистоту и порядок на территории Гаражного комплекса.

4.3.6. Бережно относиться к оборудованию Гаражного комплекса.

4.3.7. Соблюдать общественный порядок на территории Гаражного комплекса.

4.3.8. Не загромождать проезды и выезды с территории Гаражного комплекса.

4.3.9. Не оставлять (парковать) Транспортное средство при наличии утечки горюче-смазочных материалов.

4.3.10. Не пользоваться открытым огнем в качестве светового источника и для прогрева двигателя Транспортного средства.

4.3.11. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Договора документы и информацию.

4.3.12. Вручить письменную претензию Исполнителю в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору. Претензия должна быть направлена Исполнителю не позднее последнего календарного дня отчетного месяца и содержать описание тех обязательств, которые не были выполнены Исполнителем по Договору в отчетном месяце. Отсутствие письменной претензии Заказчика, направленной в адрес Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, подтверждает принятие Заказчиком без возражений услуг за отчетный месяц. Под отчетным месяцем понимается месяц, в котором Исполнителем оказывались услуги Заказчику по настоящему Договору.

4.3.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Контролировать выполнение Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с Договором, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5. Ответственность Сторон

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность за достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.

5.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Заказчика;

5.4.Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по Договору.

5.5.Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
5.6. В случае просрочки оплаты стоимости услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,5 % от суммы просрочки за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки платежа.
5.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае, если неисполнение Заказчиком его обязательств повлекло причинение ущерба Гаражному комплексу, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость затрат, произведенных Исполнителем по устранению нанесенного ущерба.

6.Срок действия Договора

6.1 Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика в целом к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом на присоединение к настоящему Договору в целом является заказ услуг по форме Приложения №1 к Договору и их последующая оплата.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцептации Заказчиком (путем заполнения стандартной формы) и действует до момента окончания предоставления услуг в интересах Заказчика в соответствии с Приложением № 1. Окончание предоставления Исполнителем услуг в интересах Заказчика в соответствии с Приложением № 1 не означает прекращения действия прав и обязанностей, определенных по существу настоящего Договора.

6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором.

6.4. В случае прекращения Договора и/или отказа Заказчика от подтвержденных Исполнителем услуг по инициативе Заказчика, он обязан возместить Исполнителю издержки, понесенные при выполнении настоящего Договора.

7.Порядок расторжения Договора

7.1. Изменение или расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон. При этом Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления Исполнителю соответствующего письменного уведомления за 60 (Шестьдесят) рабочих дней до даты расторжения Договора. В ином случае Договор считается действующим, а Заказчик обязан исполнить принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7.2. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, путем одностороннего отказа от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней до планируемой даты расторжения. В этом случае Заказчик не вправе претендовать на взыскание с Исполнителя каких-либо штрафов, неустоек, убытков и проч., связанных с таким расторжением Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем извещении Исполнителя.

7.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

7.4. При расторжении, данного договора возвращается депозит при соблюдении определенных условий:

- уведомив исполнителя за 60 дней, до расторжении договора письменно путем написания заявления , направив по адресу по месту нахождения юридического лица, при этом приложить все квитанции об оплате помесячно.

- оплата по договору производилась вовремя, без нарушения сроков оплаты, т.е. 20 числа был произведен платеж, за оказанные услуги.

8.Прочие условия

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.

8.3. Заказчик не вправе передавать свои права и/или обязанности, в том числе осуществлять перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без согласия Исполнителя.

8.4. Все уведомления, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 8 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим вручением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней по соответствующему запросу Стороны. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактической доставки по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора. В случае отсутствия или выбытия адресата, при отсутствии надлежащего уведомления об изменении адреса, уведомления считаются полученными Стороной в день фактической доставки по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

8.4.1. Исполнитель вправе направлять Заказчику ежемесячно SMS-уведомления, электронные сообщения в мессенджерах Telegram, WhatsApp об исполнении обязательств по Договору, в том числе о наличии/отсутствии у Заказчика задолженности по оплате Услуг. Исполнитель вправе направлять Заказчику SMS-уведомления в количестве не более 2 раз в месяц. SMS-уведомления носят информационный характер и не могут быть признаны надлежащим уведомлением Стороны по Договору.

8.4.2. Заказчик дает согласие на получение информации по каналам связи следующими способами:

- ☐ ***Я хочу получать информацию в виде SMS-сообщений на указанный номер сотового телефона;***
- ☐ ***Я хочу получать информацию в виде уведомлений, электронных сообщений через Telegram;***
- ☐ ***Я хочу получать информацию в виде уведомлений, электронных сообщений через WhatsApp.***

8.5.Все договоры, соглашения и заявления, касающиеся предмета настоящего Договора, как устные, так и письменные, осуществленные до его заключения, теряют силу после подписания настоящего Договора и Стороны не вправе ссылаться на них для выяснения взаимных обязательств.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только, если они составлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами настоящего Договора.

8.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

8.8. Соглашаясь с условиями настоящего договора, Заказчик дает согласие в соответствии с действующим законодательством на обработку предоставленной им информации и (или) его персональных данных (далее – Обработка ПД). Обработка ПД совершается с использованием средств автоматизации, и без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение данных с целью выполнения Арендодателем своих обязательств принятых по условиям Договора, иных обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. Срок использования предоставленных Заказчиком данных – бессрочно.

9.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Наименование: ООО «ЖКХ Технологии»
Юридический адрес:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, этаж 5, пом. I, комн. 3, офис 63
Почтовый адрес:
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14/1, стр. 1, этаж 5, пом. I, комн. 3, офис 63
ОГРН: 1187746611854
ИНН: 9710063650
р/с: 40702810238000110895
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225 в ПАО Сбербанк

Ткаченко А.С.